



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

29 Kasım 2015-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

SORU 1: Borçlanma araçlarını sayarak her birini kısaca tanımlayınız **(20 puan)**

SORU 2: İzahname nedir? Tanımlayınız ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesinin izahname hazırlamaya ilişkin getirdiği yükümlülüklerini maddeler halinde yazınız. **(30 puan)**

SORU 3: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan sermaye piyasası suçlarını sayınız. Bunlardan yasal defterlerde , muhasebe kayıtlarında , finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük suçunu ve öngörülen cezaları açıklayınız. **(30 puan)**

SORU 4: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunabilecek sermaye piyasası kurumları hangileridir? Maddeler halinde belirtiniz. **(20 puan)**



CEVAPLAR

CEVAP 1 :

1-TAHVİLLER

Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir.

2-BONOLAR

İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren , vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmayan menkul kıymetlerdir.

3- KIYMETLİ MADEN BONOLARI

Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettikleri ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren menkul kıymetlerdir. Bonoların vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmamak üzere belirlenir.

4- PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER (PDT)

Ortaklık tarafından çıkarılan ve ihraççı ortaklığın sermaye artırımını suretiyle çıkaracağı paylara veya izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren menkul kıymetlerdir. PDT'lerin vadesi 365 günden az olamaz.

5-DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (DET)

İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir. DET'lerin vadesi 365 günden az olamaz.

CEVAP 2 :

İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine , faaliyetlerine , ihraç edilecek veya borsada işlem görecektir sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesidir.

(1) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur.

(2) İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve değerlendirilebilecek şekilde sunulur.

(3) İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin ünvanları , merkezleri ve iletişim bilgileri izahnamede açıkça belirtilir.

(4) İzahname, ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenebilir. Özet bölümü ihraççıya , varsa garantöre, garantinin niteliğine ve ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin temel özellik, hak ve riskleri içerecek şekilde kısa, açık ve anlaşılır ifadelerden oluşur.

(5) Halka arz eden tarafından izahnamenin düzenlenmesi sırasında, ihraççının izahname hazırlamasında kolaylaştırıcı tedbirleri alması zorunludur.



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

CEVAP 3 :

Suçlar:

- (a) Bilgi suistimali
- (b) Piyasa dolandırıcılığı
- (c) Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti
- (d) Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- (e) Bilgi ve belge vermeme , denetimin engellenmesi
- (f) Sır saklama yükümlülüğü

Yasal defterlerde , muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük suçu ve öngörülen cezalar ;

Kasıtlı olarak ; kanunen tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayanlar, saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince saklamayanlar,

6 Aydan 2 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Kasıtlı olarak finansal tabloları yansıtmayacak şekilde düzenlemeler, gerçeğe aykırı hesap açanlar, hesaplarda hile yapanlar, yanlış ve yanıltıcı denetim ve değerleme raporu düzenleyenler , yönetim kurulu ve sorumlu yöneticiler 5237 sayılı TCK'nun ilgili hükümlerine göre cezalandırılırlar.

CEVAP 4 :

- a) Yatırım kuruluşları
- b) Kolektif yatırım kuruluşları
- c) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları
- ç) Portföy yönetim şirketleri
- d) İpotek finansmanı kuruluşları
- e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- f) Varlık kiralama şirketleri
- g) Merkezi takas kuruluşları
- ğ) Merkezi saklama kuruluşları
- h) Veri depolama kuruluşları
- ı) Kuruluş ve faaliyet esasları